

Etude de cas - Subsonic

Clément 'Rust enjoyer' RENIERS
Luka 'Sans selle' COUTANT Alin BONCIU
Louison 'Geoguessr master' PARANT

Question 1 : Quelle(s) protection(s) industrielle(s) pouvez-vous utiliser pour les manettes de PS ? Décrivez le système de protection pour un brevet et le coût de cette protection.

Les manettes de PS peuvent être protégées par les dispositifs suivants : -
Protection de la marque : la marque "PlayStation" et ses logos sont des marques déposées par Sony, empêchant d'autres entreprises de les utiliser sans autorisation. -
Protection du design : les formes de la manette, des joysticks, des boutons sont protégés par un dessin industriel pour éviter d'en copier l'apparence. -
Protection par brevet : les objets technique à l'intérieur de la manette sont tous brevetés pour protéger l'accès à la technologie des manettes de PS.

Question 2 : Identifiez le type de contrat qui peut lier SubSonic avec Sony, le fabricant de la Playstation, afin qu'elle fabrique et vende des manettes compatibles avec les PS.

Le contrat qui peut lier SubSonic à Sony est sûrement un contrat de licence officielle, comme le fait souvent Sony pour les produits dérivés de ses consoles : <https://direct.playstation.com/en-us/official-licensed-products>

Question 3 : Vous devez exposer à votre employeur dans quel cas il peut y avoir contrefaçon de brevet, quelles sont les conditions de l'action en contrefaçon. Définissez la notion de concurrence déloyale.

Question 4 : Quel recours juridique a Subsonic contre ces manœuvres anticoncurrentielles ? Décrivez les sanctions qui ont été prononcées à l'encontre de Sony et l'organisme français qui a prononcé ces sanctions.